



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

תיק מס': 30/10

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

התובעת: נציגות הבית המשותף מרכז התיירות אילת
ע"י ב"כ עו"ד אופיר מילר

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. עזבון קינן שמעון ז"ל ואח'
ע"י ב"כ עו"ד מוני עזורה ואח'

2. כונס הנכסים, עו"ד ישי בית און
ע"י ב"כ עו"ד מיטל נעמן ואח'

- נ ג ד -

הצד השלישי: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נורית נפתלי ואח'

ה ח ל ט ה

עניינה של ההחלטה, בשאלה האם ההודעה שהגיש הנתבע מס' 2 כנגד הצד השלישי, במסגרתה נטען, כי הוא זכאי להשתתפות מלאה ו/או לשיפוי מלא מהצד השלישי, בגין כל סעד שייפסק נגדו בתביעה שבכותרת, מצויה בתחום סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

א. ההליכים שהתקיימו והעובדות הנדרשות לעניין:

1. בכתב התביעה שהגישה התובעת, נציגות הבית המשותף מרכז התיירות באילת (להלן גם: "הנציגות"), טענה הנציגות כי הנתבעים מס' 1 חייבים לשלם לה בגין חלקם היחסי בעלות אחזקת הבית המשותף הידוע בשם "מרכז התיירות" באילת (להלן: "הבית המשותף"), סך של 86,739.99 ₪.
2. במסגרת קדם המשפט נטען על ידי הנתבע ים מס' 1 כי קיים כונס נכסים על הנכס, הוא הנתבע מס' 2 (להלן: "הכונס").
3. בעקבות זאת, הוגשה התביעה גם כנגד הכונס, וזה הגיש כתב הגנה מטעמו וכן הודעה לצד שלישי כנגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"). הנתבע מס' 2 טען כי הוא פעל כשלוחו של הבנק, ולפיכך ככל שהוא יחויב על הבנק יהא לשפותו.
4. במסגרת דיון ההוכחות שהתקיים, התברר כי בין הכונס לבנק קיימות מחלוקות הנוגעות לטיב היחסים ביניהם ולחובתו של כל צד כלפי רעהו. כן התברר כי קיימות מחלוקות ביניהם בעניין הוראות שונות שניתנו לכונס, לכאורה, על ידי הבנק. לאור זאת, התחוויר ביתר שאת כי הסכסוך שבין הבנק לכונס אינו מצוי במסגרת סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין [הן נוכח מהותו של הסכסוך והן בשל העובדה כי הבנק אינו צד בהליך בפני המפקח], ועלתה השאלה האם המפקח קונה סמכות מכח ההודעה לצד ג' ששלח הכונס לבנק.
5. שני הצדדים הגישו טענותיהם בעניין זה בכתב.

ב. טענות הצדדים בקצרה:

6. לטענת הכונס, לא רק שקיימת סמכות לדון בהודעת צד ג' שהגיש כנגד הבנק, אלא שיש הכרח לכך. הכונס הפנה לפסק הדין בע"מ נ' **ועד הבית ברחוב המסילה** (פורסם באתר נבו), וכן לפסק הדין בבר"ע י.נ. (1987) בע"מ נ' **אווהיו מדיקל נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית**, פד"י לז(4), 309, במסגרתו עמד בית המשפט העליון על מטרת הליך של הודעה לצד של ישי, ועל הצורך במניעת התדיינויות במספר ערכאות ביחס לאותו נושא.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

7. הכונס מפנה גם לכך שהבנק לא העלה טענה של היעדר סמכות מיוזמתו, ואף בחר לפרוש את כל המסכת העובדתית בהגנתו. מכאן, כך לטענת הכונס, שאף הבנק רואה עצמו כצד רלוונטי לתביעה, וממילא קיים הכרחי להותירו בהליך.
8. הכונס טוען עוד כי מחיקת הבנק מההליך דן תביא לכך שכל שיהא צורך בכך הוא יגיש תביעה נוספת כלפי הבנק, דבר שיביא לבזבוז זמן שיפוטי ניכר.
9. הכונס טוען כי יש לאבחן את המקרה דן ממקרים אחרים בהם מוגשת הודעה לצד שלישי, שכן במקרה הנוכחי קיימת מחלוקת משותפת בין כל הצדדים הנוגעת לשאלה מי בפועל החזיק בנכס בתקופה הרלוונטית.
01. מוסיף הכונס וטוען, כי בכל מקרה משלב כלשהו הוא הפסיק לייצג את הבנק, וממילא ביחס לאותה תקופה ייתכן וייקבע כי הבנק הוא זה שמחזיק בדירה, והוא זה שאמור להיות צד להליך בפני המפקח. לאור כל המוסבר סבור הכונס כי המפקח מוסמך לדון בהודעה שהגיש כנגד הבנק.
11. מן העבר השני סבור הבנק, כי יש לדחות ההודעה מחוסר סמכות עניינית של המפקח. לטענת הבנק התברר כי השאלות עליהן נסב הסכסוך נוגעות ליחסי השליחות ביניהם, וליחסי עורך דין-לקוח, סוגיות, שאינן במסגרת סמכותו העניינית של המפקח.
21. הבנק מוסיף כי הלכה היא, כי יש לפרש את סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בצמצום, ואין להרחיב את סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעבר להוראותיו המפורשות של סעיף 72 הנ"ל. כן טוען הבנק כי לא ניתן לקנות סמכות עניינית מכח הודעה לצד ג', ובמקרה דן אף יוביל הדבר לסרבול ההליך באופן משמעותי.
31. לאור כל זאת דרש הבנק לסלק ההודעה כנגדו על הסף.

ג. דיון והכרעה:

41. אין ספק כי העילות שבבסיס ההודעה לצד שלישי אינן בסמכות המפקח על רישום המקרקעין. לא זו אף זו, כפי שנקבע בסעיף 73 לחוק, הבנק אינו יכול להיות צד להליך בפני המפקח משום שהוא אינו נציגות, אינו מתחזק ואינו בעל דירה. בהקשר לכך יוער, כי אין צורך להידרש לטענת הכונס, שלפיה מהמועד בו הסתיימה כהונתו ככונס, ייתכן שיש לראות בבנק כמחזיק הדירה, שכן על פי הודעתו מיום 31.5.12 ומנספח א' שצורף לה, הוא סיים תפקידו ביום 23.5.12, וממילא אין לכך השלכה על התקופה מושא התביעה דן.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

51. מאחר שמצינו, כי במקרה דנן נעדר המפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון בתביעה ישירה כנגד הבנק, הרי שהשאלה היחידה שעלי להכריע בה הינה, האם הליך של הודעה לצד שלישי מרחיב את סמכות המפקח לדון גם ביחס לעילות אשר אינן במסגרת סמכותו העניינית העקרונית, וביחס לצדדים אשר בהתאם לסעיף 73 לחוק, אינם יכולים להיות צד להליך בפני המפקח.

61. עמדתי היא, כפי שקבעתי בעבר במסגרת החלטתי בבקשה (מפקח ירושלים) 71/11 **נציגות הבית המשותף נ' עדי ברזילי זקס** (פורסם באתר נבו), כי לא ניתן להרחיב את סמכותו העניינית של המפקח מכח הודעה לצד שלישי. למען הסדר הטוב אחזור על עיקרי הדברים.

71. כידוע, הליך של משלוח הודעה לצד ג' קבוע בסעיף 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "**התקנות**"), הקובע כדלהלן:

"בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה:
(1) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה;
(2) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע;
(3) כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי.

81. דין זה חל גם על דיון בפני המפקח על רישום המקרקעין, זאת מכח סעיף 74 לחוק הקובע, כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט שלום, ומכח תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, המחילה את תקנות סדר הדין האזרחי על דיון בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

91. יחד עם זאת, במסגרת הדיון בפני המפקח, מוגבל הליך ההודעה לצד ג' למקרה שגם נושא ההודעה מצוי בסמכותו העניינית של המפקח. קביעה זו עולה מההלכה שנפסקה בבג"ץ 336/99 **זלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל**, פ"ד נה (3), 246. בפסק דין זה נידונה שאלה דומה לשאלה דנן, ובמסגרתה בחן בית המשפט העליון האם די בכך שמתקיים אחד מתנאי תקנה 216 כדי להקנות לבית המשפט סמכות לדון בהודעה לצד ג', או שעדיין יש לבחון האם העילה מושא ההודעה מצויה בסמכותו של בית המשפט אשר דן בתובענה. בסופו של דבר, הכריע בית המשפט בעתירה שהובאה לפניו מנימוקים אחרים, אך עם זאת הבהיר כדלקמן:

"...הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל קבועה בחקיקה ראשית: לגבי בתי המשפט הכלליים - בחוק בתי המשפט; לגבי בתי משפט



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

לעניינים מסויימים - בחוקים המקימים בתי משפט אלה... קביעת הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל בחוק (להבדיל מחקיקת-משנה) משפיעה, כמובן, על התוקף ועל הפרשנות של חקיקת-משנה המסדירה אף היא את הסמכות של בתי משפט אלה, באופן המקנה עדיפות לכללי הסמכות העניינית שנקבעו בחוק. כך, לדוגמה, נפסק כי הוראה בתקנות סדר הדין, המאפשרת לנתבע להגיש לבית המשפט שבו הוא נתבע בקשה על דרך של טען ביניים, אין כוחה עמה לאפשר הגשת בקשה כזאת בעניין החורג מגבולות הסמכות העניינית של בית המשפט לפי חוק בתי המשפט... בהתאם לגישה זאת, נתבע המבקש מבית משפט בישראל סעד כלפי צד שלישי ניצב בפני קושי א' ס' הסעד, או העילה לקבלת הסעד, אינם מסורים לסמכות העניינית של אותו בית משפט. עיקר הקושי נובע מן הפער בין המעמד של הנורמה הקובעת את גבולות הסמכות העניינית של בית המשפט (חוק) לבין המעמד של הנורמה המסדירה מתן הודעה לצד שלישי (תקנה) (ראו ע"א 817/81 רשות הנמלים בישראל נ' ז'נו, לא פורסם, בפסקה 18 לפסק הדין של השופט גולדברג). אכן, אלמלא ההבדל במעמד הנורמות, לא היה קושי לראות בתקנה המסדירה את מתן ההודעה לצד השלישי דין מיוחד בנוגע לסמכות העניינית, הגובר על הדין הכללי בנוגע לסמכות זאת. כך גם נפסק, הלכה למעשה, לעניין מתן הודעה לצד שלישי תוך סטייה מכללי הסמכות המקומית, הקבועים בתקנות ולא בחוק (ראו ע"א 775/75 צרקלביץ נ' אלנבולסי, פ"ד ל' (102) (3). כיוון שכללי הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל נקבעו בחוק, ולא בתקנות, נראה שאין להרחיב את הסמכות העניינית של בית המשפט באמצעות תקנות. (ההדגשה לא במקור).

02. בעקבות הלכה זו, צעד גם בית המשפט המחוזי ב' בש"א (מחוזי חי') 3020/07 שירותי בריאות כללית נ' המוסד לביטוח לאומי, תק-מח 2007(4). באותו עניין, אף עמד בית המשפט המחוזי על האבחנה שיש לערוך בין הליך תביעה שכנגד לבין הליך של הודעה לצד ג'. בית המשפט המחוזי הבהיר, כי ביחס להליך התביעה שכנגד קימת הוראה בחקיקה ראשית, הלא היא ההוראה הקבועה בסעיף 51 לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984, המקנה לערכאה הדיונית סמכות לדון בתביעה שכנגד החורגת מסמכותה העניינית, מה שאין כן בהליך ההודעה לצד ג'. בית המשפט המחוזי הבהיר כך:

"דומה שאין מחלוקת על כך שהסעד המבוקש בהודעת צד ד' מצוי בתחום סמכותו העניינית הייחודית של בית הדין לעבודה. ממילא, על כן, ניצב המל"ל בפני הקושי שעליו דיבר בית המשפט בבג"צ 336/99 בדברים שצוטטו לעיל. משמעות הותרתה של ההודעה לצד רביעי על כנה, במסגרת ההליך המתברר לפני, הוא הרחבת סמכותו העניינית של בית משפט זה. ההודעה לצד רביעי, נשוא בקשתה של המבקשת, הוגשה מכח תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן - "התקנות"). כללי הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל נקבעו בחוק, ולא בתקנות. לו רצה המחוקק להרחיב את סמכותו העניינית של בית המשפט לדון גם בהודעת צד ג' שבה מבוקש סעד החורג מסמכותו העניינית כפי שהוגדרה בחוק יכול היה לעשות כן, כפי שעשה, למשל, בסעיפים 140(1), 51(א)(4) לחוק בתי המשפט, תשמ"ד - 1984 (להלן - "חוק בתי המשפט"). באשר לתביעה שכנגד. המחוקק לא ראה לעשות כן בחוק גם לגבי הודעה לצד ג'. לפיכך אין להרחיב את סמכותו העניינית של בית המשפט באמצעות תקנות".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

[ר' גם: ת"א (מחוזי חי') 1256/01 י' ס' נ' אמיל דהן, תק-מח 2005(4), 1953].

12. המסקנה העולה מהלכות אלו היא, כי מקום בו נקבעה סמכותה העניינית של הערכאה הדיונית בחוק, לא ניתן להרחיבה באמצעות הודעה לצד שלישי, הליך הקבוע בתקנות. במילים אחרות אין בהליך ההודעה לצד שלישי כדי להקנות לערכאה הדיונית סמכות שלא הוענקה לה מלכתחילה.

22. הלכות אלו יפות גם לענייננו. סמכות המפקח על רישום המקרקעין נקבעה בחקיקה ראשית - במסגרת סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין. כאמור, סעיף 72 לחוק הגדיר מהן העילות המצויות בסמכות המפקח על רישום המקרקעין, וסעיף 73 קבע מיהם הצדדים לדיון בפניו. על כן, אין באמצעות הליך של הודעה לצד ג' – הליך הקבוע בתקנות, להקנות למפקח סמכות, ולאפשר לו לדון בהודעה לצד שלישי שעילותיה אינן בסמכותו העניינית הקבועה בחוק.

32. יוסף, כי גם בסעיף 74 לחוק המקרקעין הקובע כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית", אין כדי להקנות סמכות למפקח לדון בהודעה לצד שלישי שאינה בסמכותו. הוראה זו נועדה להעניק למפקח סמכויות "ביצוע" כגון הוצאת צו עשה, צו מניעה, הזמנת עדים וכו', ככל שהדבר מתייחס לסמכויות המפקח כפי שהגודרו בחוק, אך אינן מיועדות להעניק למפקח סמכויות של שופט שלום החורגות מהסמכות העניינית שניתנה למפקח על פי החוק [בעניין סעיף 74 לחוק ר' גם בה"פ (י-ם) 99/79 סימנובסקי שלמה ואח' נ. נציגות הבית המשותף, פס"מ א', 217].

42. לאור כל האמור, ונוכח העובדה שבמקרה דנן לית מאן דפליג כי העילות מושא ההודעה לצד שלישי אינן בסמכות המפקח, אין מנוס מקבלת המסקנה שלפיה ההודעה שהגיש הכונס כנגד הבנק אינה בסמכות המפקח על רישום המקרקעין.

52. הכונס מפנה לפסק הדין ב"ע"א (חיפה) 4400/99 **חברת אנגלו ישראל נ' ועד הבית ברחוב המסילה**, תק-מח 2000(4). ראשית, אין לי אלא להפנות לקביעותיו המובאות לעיל של בית המשפט העליון, וכן לדעת המיעוט בפסק הדין הנ"ל. שנית, אין הנדון דומה לראיה. בפסק הדין בעניין אנגלו ישראל נקבע אמנם (בדעת רוב), כי המפקח רשאי לדון בהודעה לצד שלישי, אך יש לזכור כי בבסיס פסיקה זו נידונה השאלה האם בעל דירה רשאי לשלוח הודעת צד ג' כנגד שוכר או מחזיק מטעמו. בית המשפט קבע (בדעת רוב) כי מאחר שגם "מחזיק מטעם" עשוי להיות צד לסכסוך בפני המפקח, ומאחר שהמהות של התביעה ושל ההודעה לצד שלישי זהה, יש למפקח סמכות לדון בהודעה לצד שלישי. לעומת זאת, במקרה דנן שונים פני הדברים לחלוטין, שכן אין ספק שהבנק אינו יכול להיות צד



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לתביעה דנן, ואף הסוגיות שבמחלוקת בין הבנק לכונס שונות לגמרי מהסוגיות ש בתובענה שהוגשה.

62. בטרם סיום אבקש להוסיף עוד , כי סבורני כי בחינת הרציונאל העומד בבסיס קביעת המחוקק ליתן למפקח על רישום המקרקעין סמכויות שיפוטיות , מביאה, גם היא, למסקנה דומה. לא פעם נקבע כי הענקת סמכויות אלו למפקח נועדה , בין היתר , להביא לסיום הסכסוך בין השכנים בבית המשותף באופן המהיר והיעיל ביותר, ולמנוע מצב של יריבות מתמשכת בין שכנים בבית משותף . בהינתן זאת , הגם שככלל יש להעדיף מתן אפשרות להגיש הודעה לצד שלישי , כדי ליעל את ההליך השיפוטי ולכנס את כל הסוגיות והצדדים הרלוונטיים בהליך אחד , במקרה בו מדובר בסכסוך בבית משותף , יש דווקא להקפיד לבל תורחב היריעה יותר מדי, ולבל יתארך ההליך השיפוטי שבין השכנים עצמם מעבר לדרוש. במילים אחרות, בהליך המשפטי בפני המפקח קיימים שיקולים המצדיקים דווקא את צמצומו של ההליך ליחסים שבין בעלי הדירות בבית המשותף ולעילות המיוחדות שנקבעו בחוק, זאת, גם במחיר של נקיטת הליכים נוספים בערכאות נוספות.

72. ודוק: האמור הינו על דרך הכלל, ועל אחת כמה וכמה בענייננו. במקרה דנן, נקל להבין כי הסכסוך בין הבנק לכונס מרחיב את יריעת המחלוקת עד מאוד , וגורר את התובענה למחוזות רחוקים שאינם קשורים כלל וכלל ליחסי הצדדים בבית המשותף . על כן , גם בחינת המדיניות השיפוטית מביאה למסקנה , כי אין להתיר ההודעה לצד שלישי במקרה דנן.

ד. סוף דבר:

82. ההודעה לצד השלישי מסולקת על הסף, בהיעדר סמכות עניינית למפקח לדון בה.

92. מאחר שהצד השלישי לא העלה מיוזמתו טענה זו, אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, י' טבת תשע"ג, (23 דצמבר 2012) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר

מפקח על רישום המקרקעין